

1523142-22.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... de placas PLM0J10, produto de roubo majorado ocorrido no dia 26.08.2021, por volta das 16h30min, na Rua João Máximo de Carvalho , 306 -Jardim Iguatemi, nesta cidade e comarca, figurando como vítima Maria Auxiliadora de Souza (boletim de ocorrência da apreensão do motor veículo produto de crime antecedente às fls. 10/18, boletim de ocorrência do crime antecedente às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1523142-22.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523142-22.2021.8.26.0228 - 2021/001180

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO DE SOUZA PIGNATARI LUCENA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

THIAGO DE SOUZA PIGNATARI e WALDECIR SOLLÁ foram denunciados por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, no artigo 180, §1º, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", todos Código Penal, porque entre os dias 26.08.21, por volta das 16h30m, e 23.09.21, até por volta das 07h, na R. Estado de Pernambuco, nº167, São Mateus, nesta cidade e comarca, os réus agindo em unidade de desígnios e previamente ajustados, receberam, tinham em depósito e desmontaram, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime: um motor pertencente ao veículo FORD/RANGER, de placas PLM0J10, produto de roubo majorado ocorrido no dia 26.08.2021, por volta das 16h30min, na Rua João Máximo de Carvalho , 306 -Jardim Iguatemi, nesta cidade e comarca, figurando como vítima Maria Auxiliadora de Souza (boletim de ocorrência da apreensão do motor veículo produto de crime antecedente às fls. 10/18, boletim de ocorrência do crime antecedente às fls. 26/28, auto de exibição e apreensão de fls.19/20).

Consta ainda que em data e horário incertos, mas entre os dias 15.09.2021, por volta das 19h08 e 23.09.2021, até por volta das 07h, na R. Estado de Pernambuco, nº167, São Mateus, nesta cidade e comarca, os réus agindo em unidade de desígnios e previamente ajustados, receberam, tinham em depósito e desmontaram no exercício de atividade comercial, em proveito deles, coisa que sabiam ser produto de crime: um motor pertencente ao veículo I/NISSAN VERSA 16SL FLEX, de placas GAS2G39, produto de roubo majorado ocorrido no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 19h08min, na Avenida Luís Gonzaga do Amaral, 600 - Jardim Zaira, Mauá/SP, figurando como vítima Claudete Aparecida Ferraz Rodrigues (boletim de ocorrência da apreensão do motor veículo produto de crime antecedente às fls. 10/18, boletim de ocorrência do crime antecedente às fls. 24/25, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20).

Consta também que em data e local incertos, mas entre os dias 14.09.2021, por volta das 18h24m e 23.09.2021 até por volta das 07h, na R. Estado de Pernambuco, nº167, São Mateus, nesta cidade e comarca, os réus agindo em unidade de desígnios e previamente ajustados, receberam, tinham em depósito e desmontaram, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime: um motor pertencente ao veículo FIAT/TORO ULTRA AT9 D4, de placas GHF3J44, produto de roubo majorado ocorrido no dia 14.09.2021, por volta das 18h24min, na Avenida Dona Benedita Franca da Veiga, 4435 - Vila Lisboa, Mauá/SP, figurando como empresa vítima Alltronic Comercio de Maquinas (boletim de ocorrência da apreensão do motor veículo produto de crime antecedente às fls. 10/18, boletim de ocorrência do crime antecedente às fls. 29/31, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20).

Por fim, consta que em data e horário incertos, mas entre os dias 17.09.2021, por volta das 11h40 e 23.09.2021, até por volta das 07h, na R. Estado de Pernambuco, nº167, São Mateus, nesta cidade e comarca, os réus agindo em unidade de desígnios e previamente ajustados, receberam, tinham em depósito e desmontaram, no exercício de atividade comercial, em proveito deles, coisas que sabiam ser produto de crime: quatro portas e uma tampa traseira, todas do veículo RENAULT/KWID ZEN 10MT, de placas GBA9486, produto de furto ocorrido no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 11h40min, na Rua Doutor Jose Cioffi, 19 - São Mateus, nesta cidade e comarca, figurando como vítima Valter Mascarenhas de Oliveira (boletim de ocorrência da apreensão do motor veículo produto de crime antecedente às fls. 10/18, boletim de ocorrência do crime antecedente às fls. 21/22 e 32/33, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20).

A denúncia foi recebida aos 04.10.2021 (fls. 197/199). Os réus Waldecir e Thiago foram pessoalmente citados e intimados (fls. 302 e fls. 315) e apresentaram resposta à acusação às fls. 231 e 232/236.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e ao final os réus foram interrogados.

Em debates, a acusação requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa dos réus pediu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a figura culposa, com a imposição de regime mais brando a ser substituído por restritivas de direito, bem como o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO
FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), pelo boletim de ocorrência nº 205/2021 (fls. 10/18), pelo auto de

exibição e apreensão (fls. 19/20), pelos laudos periciais (fls. 270/276 e fls. 277/296) e pela prova oral colacionada aos autos.

A autoria dos réus também é certa.

Narra a denúncia, que nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, os réus receberam, mantiveram em depósito e desmontaram, no exercício de atividade comercial, em proveito deles, os veículos subtraídos com suas respectivas peças acima descritas, cientes de que eram produtos de crimes antecedentes.

Em 23 de setembro de 2021, por volta das 07h, na Rua Estado de Pernambuco, 167 - São Mateus, nesta cidade e comarca, durante diligências realizadas para combater "desmanches ilegais", policiais civis dirigiram-se ao local dos fatos.

Após campana velada no local, nas circunstâncias de tempo acima descritas, os policiais civis visualizaram os acusados ingressarem no salão ali situado. Após um tempo, do interior do referido recinto saiu o veículo FIAT/FIORINO, de placas MFI-3H14, conduzido pelo réu THIAGO. Os policiais foram ao seu encalço e efetuaram a abordagem. Durante revista no interior do veículo, os policiais localizaram peças de um veículo PEUGEOT 207/ SEDAN, sem qualquer identificação e completamente desmontado. Ao ser indagado informalmente pelos policiais, THIAGO afirmou que foi contratado por um indivíduo, cujo nome não forneceu, para transportar aquele veículo até um posto de gasolina situado na Avenida Mateo Bei.

Então, os policiais retornaram até o aludido galpão e, próximo dali, surpreenderam o acusado WALDECIR. Ao adentrarem no local, os policiais localizaram diversas peças automotivas: os três motores acima descritos e as peças de lataria supraditas. Ao questionarem os réus, eles afirmaram que foram contratados por um indivíduo de vulgo "MOCOTÓ" para efetuar o desmonte dos veículos e transportar as peças, utilizando-se do veículo FIAT/FIORINO, até o posto de gasolina da Avenida Mateo Bei, sendo que, depois, as peças seriam transportadas para outro local para, lá, serem comercializadas, sem, contudo, dizer onde tais peças seriam vendidas. Ainda, os acusados disseram aos policiais que o salão, local dos fatos, era utilizado somente para o "desmonte" de veículos furtados/roubados, bem como armazenamento de peças, que tinham numeração VIN suprimida. Constatada a flagrância delitiva, os acusados foram conduzidos à delegacia para registro da ocorrência.

Em solo policial os réus Thiago de Souza Pignatari e Waldecir Solla permaneceram em silêncio. (fls. 06/09)

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os réus negaram o delito que lhes é imputado.

O Réu Thiago de Souza Pignatari, disse ter sido contratado para pegar as peças, sendo que no dia dos fatos, havia tirado a "Fiorino" do local para pegar sua filha, vindo a ser abordado pelos policiais. Alega que o veículo "Fiorino" pertencia ao seu amigo Edgar, o qual presta serviços para o Mercado Livre, sendo que também a utiliza para fazer entregas. Afirma que não havia nenhum motor de Peugeot ou outra peça no interior da "Fiorino". Disse que a peça apreendida estava de frente do galpão, porque ali é um terminal de lotação. Declara que nunca ter entrado no galpão e não tinha conhecimento o que funcionava no local. Afirma que na época em que trabalhava no posto, o réu Waldecir vendia água próximo ao local, sendo que sua sogra mora no local. Não conhecia os policiais anteriormente, sendo que eles estavam em uma investigação, quando saiu da funilaria e logo foi abordado.

Já Waldecir Solla afirmou que no dia dos fatos foi abordado pelos policiais quando estava saindo da casa de sua sogra, pois costuma guardar as mercadorias que vende no farol, no Aricanduva. Disse que os policiais o levaram para o salão e falaram que estava participando do desmanche. Ocorre que, sequer tinha conhecimento que

isto estava ocorrendo naquele local. Também nunca reparou movimento estranho. Quanto ao corréu Thiago, costumava vê-lo no farol, apenas vindo a conhecê-lo quando da prisão. Por fim, disse que não conhecia os policiais anteriormente e não tem nada contra eles e acredita que nem eles contra sua pessoa.

A fala dos réus, contudo, encontra-se isolada com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvida de que os acusados praticaram os delitos que lhes são imputados.

Vejamos a prova do contraditório:

Em solo policial, a testemunha Eduardo Xavier policial civil e presente na diligência declarou que realizava diligências com seu colega de farda, visando o combate de comercialização de peças veiculares produtos de furto e roubo, instante em que receberam uma denúncia de um galpão alugado, o qual seria utilizado para armazenamento e desmonte de veículos produtos de furto/roubo. Disse que efetuaram campanha velada e que após um tempo, do interior do salão saiu um veículo Fiat/Fiorino de placas MFI-3H14, conduzido pelo réu THIAGO. Declarou que seguiram ao encalço deste e efetuaram a abordagem, sendo que durante revista no interior do veículo Fiat/Fiorino, localizaram um veículo Peugeot 207- Sedan, sem qualquer identificação e completamente desmontado. Ao ser indagado, THIAGO afirmou que foi contrato por indivíduo que não forneceu o nome para transportar aquele veículo até um posto de gasolina situado na Avenida Mateo Bei. Após, retornaram até o salão e surpreenderam o indiciado WALDECIR. Disse que ao abrirem o salão, os policiais localizaram diversas peças automotiva, sendo que ao ser consultada a numeração de uma das peças junto ao sistema PRODESP constatou-se que se pertencia ao veículo FORD/RANGER produto de roubo anterior. Declarou ainda que, havia diversas peças de lataria (portas e tampa traseira) com adesivo de uma empresa MTA LAGES E AÇOS e que ao efetuarem pesquisas junto a PRODESP, constatou-se também que se tratava de produto de furto ocorrido no dia 17/09/2021. Disse que ao questionaram os réus, estes afirmaram que eram contratados por um indivíduo de vulgo "MOCOTÓ" para efetuar o desmonte dos veículos e transportar as peças, utilizando-se do veículo Fiat/Fiorino, até o posto de gasolina da Avenida Mateo Bei, sendo certo que depois seria transportada para outro local para comercialização as mesmas. Os acusados alegaram que não tinham conhecimento do local onde seriam comercializadas tais peças e esclareceram que o salão, local dos fatos, era utilizado somente para o desmonte de veículo furtados/roubados, bem como armazenamento das peças, as quais tinham a numeração suprimida. Declarou ainda que, localizaram no local outros dois motores, os quais também eram produto de roubo anterior. Diante dos fatos, disse que foi dada voz de prisão aos réus, conduzindo-os até a Delegacia.

Em Juízo, declarou que obteve a informação de que no galpão havia peças de produtos de crimes. Assim, passaram a monitorar o local e puderam observar a movimentação de alguns veículos e nesta oportunidade, um indivíduo chegou próximo ao galpão, abriu a porta da garagem e entrou com um outro indivíduo, sendo que momentos depois saiu um veículo "Fiat Fiorino", o qual breve acompanhamento, posteriormente foi abordado sendo conduzido pelo corréu Thiago, o qual estava fazendo contato com alguém por meio telefônico. Na ocasião o réu afirmou que havia sido contratado para levar algumas peças de carros até um posto de gasolina na Avenida Rio das Pedras. Dentro da caçamba, havia uma "roupa do carro", ou seja, toda a lataria do carro, capô, portas, tampas traseiras, faróis, de um Peugeot, prata, Sedan. Em seguida, foi solicitado apoio de outras viaturas. Ao retornar ao galpão, foi realizada nova campanha, quando viram o indivíduo que anteriormente havia aberto a garagem, voltando da esquina, e o surpreenderam dentro de uma casa. Ao ser indagado, ele afirmou que apenas era contratado para abrir e fechar a garagem e que ficava com as chaves. Ao adentrar no galpão, verificaram a existência de várias peças de veículos. Conseguiram identificar o motor de uma Ranger, de um Fiat Mobi e outro veículo que não se recorda. Ao ser indagado quem havia alugado a garagem, os réus ficaram em silêncio. Posteriormente nas investigações, foi verificado pelo celular

do réu Thiago, que ele negociava com o dono do desmanche, conhecido como Edinei, o qual foi preso. Já o Mocotó, estava sendo objeto de outra investigação. Foi possível identificar que este posto fica bem defronte ao desmancha dos receptadores dos veículos roubados. Depois no curso da investigação foi constatado que Waldeci era irmão de um dos envolvidos. O local era destinado para guardar as peças roubadas, para posterior revenda. No momento da abordagem, Waldeci estava ingressando em uma casa que afirmou ser da sua mãe, local em que também funciona uma adega. No interior da "Fiat Fiorino" só havia um "pacote" do Peugeot 307, peças estas apreendidas juntamente com as do galpão. Acredito que todas foram descritas no auto de exibição e apreensão.

No mesmo sentindo foi a declaração da testemunha Marcio Robson da Silva Macedo também policial civil e presente na diligência, o qual acrescentou que, quando estavam realizando campana, puderam observar que os réus foram vistos adentrando ao local. Após algum tempo, saiu uma "Fiorino" branca conduzida pelo réu Thiago. Em seu interior havia peças de um Peugeot prata, proveniente de roubo. Ao ser indagado, o réu Thiago afirmou que havia sido contratado para levar tais peças a um posto localizado na Avenida Mateu Bei. Retornaram ao local, e nas imediações conseguiram deter o réu Waldeci, que se encontrava a uns dois a três quilômetros do galpão, próximo à esquina. No interior do galpão foram encontradas as peças descritas na denúncia. Ao ser indagado, o réu Waldeci disse que as peças era produto de crime, e que o local era usado para desmanche e armazenamento das peças de veículos roubados. Um dos dois, não se recorda qual, citou que havia sido contratado por um tal de Mocotó. Quem efetuou a detenção de Waldeci foi seu parceiro. Dentro do local em que Thiago saiu foram encontradas as demais peças, as quais foram apreendidas, tal como consta do boletim de ocorrência.

Com efeito, o agente público de segurança não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos.

Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

No caso em apreço, tem-se que os depoimentos dos policiais se encontram coesos e harmônicos com as demais provas. Isto porque, eles presenciaram, após breve campana, ambos os réus ingressarem no local em que foram encontradas as peças provenientes de crime.

Mas não é só. Com Thiago, no interior do veículo que conduzia, foram encontradas peças de lataria de um veículo que, muito embora os policiais tenham identificado como sendo da marca Peugeot, era na verdade da marca Renault, confusão plenamente justificada pela semelhança dos nomes das marcas, cujas portas estavam adesivadas com o logotipo da empresa "MTA", exatamente como consta da foto de fls.78 e, nos exatos termos em que descrito na denúncia, eis que pertencente ao veículo de placa GBA9486, tal como constou do boletim de ocorrência de fls.32/33.

Assim, esse equívoco, não é suficiente para ensejar a absolvição do réu Thiago, mormente quando se encontrava no local em que estavam as diversas outras peças pertencentes a veículos furtados/roubados, conforme bem registrados pelos boletins de ocorrência de fls.24/33, o que se conclui ter restado devidamente comprovada a materialidade delitiva.

Consta ainda dos depoimentos dos policiais, que os réus teriam confessado a prática delitativa, ocasião em que Waldeci admitiu ser o responsável pela abertura e fechamento dos portões do galpão onde foram encontradas as peças ilícitas, fato este que demonstra sua participação no delito, amparada pelas demais provas dos autos.

Ademais, não é crível afirmar-se que os policiais tenham incriminado inocentes, que sequer os conhecias até a data dos fatos.

Ao contrário do alegado pela defesa, não se admitem insurgências generalizadas contra depoimentos de servidores policiais. Presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação ao réu, que os motivassem a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente.

Como se vê, a alegação dos acusados, de que não sabiam da origem ilícita das peças dos veículos, não encontra qualquer lastro na prova colhida. Ao se sustentar o aludido álibi, ainda em interrogatório extrajudicial, cabia aos réus fazerem prova acerca do quanto alegado, o que não ocorreu nos autos.

O manancial probatório induz, à evidência, que o conhecimento sobre a origem ilícita do bem receptado é inafastável, e os acusados não apresentaram quaisquer elementos que justificasse a posse das peças dos veículos mencionados, produtos de roubos e furtos anteriores.

Nesse sentido:

"Receptação. Caracterizado o delito pela apreensão da res furtiva em poder do acusado, sem plausível justificativa para tanto. Prova oral coesa a apontar a responsabilidade e o dolo do agente. Pena criteriosamente fixada. Possibilidade de fixação de regime fechado para o início de cumprimento da pena, ante a reincidência do apelante. Negado provimento ao recurso" (Ap. 990.08.041649-9, Desembargadora Relatora Luciana Leal J. Vieira 8º Câmara Criminal - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. em 29/05/2009).

"PROVA - Receptação - Acusado surpreendido com a res - Inversão do ônus probatório: - Inteligência: art. 156 do Código de Processo Penal, art. 180, caput do Código Penal. 36(a) - Tratando-se de receptação, inverte-se o ônus da prova, nos termos do art. 156 do CPP, na hipótese em que o acusado é surpreendido com a res, competindo à Defesa demonstrar, com exação, a detenção inocente." (TACRIM, Apelação nº 1.327.667/1, Julgado em 10/03/2.003, 12ª Câmara, Relator: Ivan Sartori, RJTACRIM nº 64/138).

"PROVA - Receptação - Acusado, surpreendido na posse do bem produto de crime, que não apresenta nenhuma explicação razoável para tanto - Condenação: - É possível condenar por receptação o acusado que, surpreendido na posse de bem produto de crime, não apresenta nenhuma explicação razoável ou verossímil para tanto, pois, a teor do art. 156 do CPP, apreensão da res em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa, para a absolvição, demonstrar convincente versão escusatória de tal circunstância. Nesse delito nem sempre há prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos, cabendo ao julgador a busca de elementos e evidências indiretos relacionados à infração." (Apelação nº 1.401.143/8 - Atibaia 1ª Câmara - Relator: Guilherme G. Strenger - 29.1.2004 - V. U. (Voto nº 1.043) (TACrim - Ementário nº 52, Abril/2004, pág. 24).

Quanto ao dolo do crime de receptação, cumpre anotar que nem sempre se terá prova direta, objetiva e concreta a respeito dos fatos, cabendo ao julgador, exatamente como se faz na espécie, a busca de elementos e evidências indiretas e relacionadas,

aí sim, diretamente ao delito imputado.

Não há, portanto, como se alegar desconhecimento da origem espúria ou, ainda, hipótese de crime culposo. O dolo na conduta dos acusados é evidente nesse caso. A respeito da apuração do elemento subjetivo no crime de receptação, já se manifestou a jurisprudência pátria: "Em se tratando do crime de receptação, a aferição do dolo do agente é muito difícil, visto ser impossível perscrutar seu íntimo, podendo, assim, ser alcançado pelas circunstâncias exteriores que envolveram o fato e por prova indiciária."

E ainda: "A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvam a infração."

Logicamente tal ilação só pode ser feita em situação clara e cristalina, exatamente como no caso em análise, no qual os indícios de que os réus atuaram dolosamente na receptação são muitos, concatenados e aptos a gerar a pretendida condenação.

Neste sentido, a ciência da origem espúria do bem restou cristalina visto que o laudo pericial de fls. 277/296, aliado aos boletins de ocorrência de fls. 10/18, 24/25, 26/28, 29/31 e 32/33 não deixam dúvidas de que os réus receberam, tinham em depósito e desmonstaram, no exercício de atividade comercial, em proveito próprio: três motores pertencentes aos veículos, FORD/RANGER, de placas PLM0J10, I/NISSAN VERSA 16SL FLEX, de placas GAS2G39 e FIAT/TORO ULTRA AT9 D4, de placas GHF3J44, além de quatro portas e uma tampa traseira, todas do veículo RENAULT/KWID ZEN 10MT, de placas GBA9486, que sabiam ser produto de crimes antecedentes.

Os acusados não ofereceram nenhuma justificativa quando encontrados na posse do referido bem, afirmando apenas que foram contratados para realizarem o desmanche dos veículos a mando de um indivíduo de alcunha "Mocotó" e depois, encaminhariam as referidas peças até um posto de gasolina situado na Avenida Mateo Bei.

Os réus nada apresentaram em solo policial ou em juízo para justificar a posse das referidas peças, apenas alegações genéricas e sem qualquer cunho probatório.

Novamente, ressalto que aquele encontrado na posse de coisa que é produto de crime, sem saber dar satisfações idôneas e coerentes para a respectiva posse, embora negue conhecer a origem ilícita do bem, não se exime da responsabilização somente por essa negativa. O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Ressalto ainda que as peças do veículo somente foram encontradas em razão de uma denúncia anônima, o que possibilitou aos policiais a localização do salão onde foram encontradas as peças, as quais eram destinadas a comercialização.

Há de ser aplicada, outrossim, a continuidade delitiva.

Doutrinariamente: "Há crime continuado (também chamado continuidade delitiva) quando o agente comete dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma conduta, estando os delitos, porém, unidos pela semelhança de determinadas circunstâncias (condições de tempo, lugar, modo de execução ou outras que permitam deduzir a continuidade)" (Celso Delmanto - Código Penal comentado, 6ª ed. atualizada e ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 142).

Na peculiaridade do caso concreto, os delitos cometidos pelos acusados ocorreram nas mesmas condições de tempo e modo de execução semelhantes, impondo-se assim a aplicação da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Por outro lado, não há que se falar na incidência da agravante pelo delito ter sido

cometido em ocasião de calamidade pública (CP, art. 61, II, j), pois não há evidências de que tal situação esteja atrelada à conduta praticada pelo réu.

Neste sentido, já decidiu o C. STJ: A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Na mesma toada, é o entendimento do E. TJSP:

(...) Não incidência da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente. (TJSP; Apelação Criminal 1516331-80.2020.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021).

(...) Segunda fase. Agravante da calamidade pública. Art. 61, II, j. Necessidade de afastamento. Circunstância que se caracteriza quando o agente se aproveita da situação de calamidade. Compensação integral da confissão com a reincidência. Acréscimo de 1/3 pelo repouso noturno. Pena definitiva em 2 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500619-74.2021.8.26.0047; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis; Data do Julgamento: 09/07/2021; Data de Registro: 09/07/2021).

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, a sua conduta subsume-se in totum ao crime tipificado, na forma do art. 180, § 1º, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos Código Penal.

Passo a dosar a pena.

1.) Em relação ao réu WALDECIR SOLLA:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Por tais razões fixo a pena no mínimo legal em três anos de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa.

Deixo de considerar os maus antecedentes do réu, eis que remontam há mais de vinte anos.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Em razão da continuidade delitiva, aumento a pena do acusado em 1/4, considerando o número de delitos cometidos, para fixá-la em três anos e nove meses de reclusão e ao pagamento de doze dias-multa, que passa a ser a definitiva.

Tratando-se de réu tecnicamente primário, fixo o regime aberto, nos termos do art. 33 § 3º do CP.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena, em entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

2.) Em relação ao réu THIAGO DE SOUZA PIGNATARI

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Por tais razões fixo a pena no mínimo legal em três anos de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa.

Na segunda fase, necessário o reconhecimento da agravante da reincidência havida dos seguintes feitos: I) Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal, Ação Penal: 0011594-75.2011.8.26.0050; Trânsito em Julgado para a Defesa em 28/07/2017 (Art. 180 "caput" do(a) CP - fls. 97) e II) Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal, Ação Penal: 0055451-06.2013.8.26.0050; Trânsito em Julgado para a Defesa em 26/04/2017 ((Art. 157 § 2º, I, II, V do(a) CP - fls. 97).

Por tais razões e tendo em vista que o réu é reincidente específico na prática de crime de receptação, exaspero a pena em 1/4 (um quarto), resultando em três anos e nove meses de reclusão e ao pagamento de doze dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva, aumento a pena do acusado em 1/4 (metade), considerando o número de delitos cometidos, para fixá-la em quatro anos, oito meses e sete dias de reclusão e ao pagamento de quinze dias-multa, que passa a ser a definitiva.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, mais apropriado ao caso (art. 33, §3º do CP). O acusado ostenta péssimos antecedentes sendo reincidente específico na prática do crime de receptação. Ainda, ostenta condenação definitiva pelo crime de roubo (Art. 157 § 2º, I, II, V - fls. 97) revelando, assim, possuir uma personalidade desajustada não condizente com o início do cumprimento da pena em regime mais brando.

Neste sentido aliás, já decidiu o E. TJSP:

"HABEAS CORPUS - Receptação (Art. 180, "caput", do Código Penal) - Pretensão à alteração de regime prisional - Impossibilidade - Sentença condenatória que fixou regime inicial fechado e negou o direito de recorrer em liberdade - Recurso de apelação já interposto - Inexistência de flagrante ilegalidade a possibilitar, em sede de habeas corpus, a concessão da medida - Ausência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2253366-04.2021.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jandira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021).

"Receptação. Materialidade e autoria. Configuração. Regime inicial fechado que se justifica diante da reincidência do apelante e das circunstâncias do delito, que demonstram não ser suficiente a imposição de regime inicial menos gravoso. Prescrição da pretensão punitiva. Exposição a perigo de vida. Condenação à pena de 3 meses e 15 dias de detenção. Transcurso do biênio prescricional. Inteligência do artigo 109, VI (redação antiga), c.c. o art. 110, § 1, do CP. Extinção da punibilidade com fulcro no artigo 107, IV, do CP apenas quanto à conduta tipificada no art. 132, caput do CP, subsistindo a condenação pela conduta prevista no art. 180 da lei material penal. Apelo parcialmente provido.". (TJSP; Apelação Criminal 0048958-86.2008.8.26.0050; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2012; Data de Registro: 09/08/2012).

"DERAM PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL PARA, CASSADA A SUBSTITUIÇÃO OPERADA, CONDENAR REGINALDO NEMO PEREIRA, POR INFRAÇÃO AO ART. 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL, A UM ANO E SEIS MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. V. U." (TJSP; APELAÇÃO - RECLUSÃO N/A; Relator (a): Laercio

Laurelli; Órgão Julgador: 1º Câmara; N/A - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2003; Data de Registro: 24/06/2003).

O crime cometido e as circunstâncias judiciais desfavoráveis não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar:

1) WALDECIR SOLLÁ, RG: 36399023/SP, filho de Valdemar dos Santos Solla e Edenir Garcia Solla, nascido aos 18.12.1971, natural de São Paulo/SP, às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime aberto, substituída nos termos acima, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no padrão unitário, por infração ao art. 180, § 1º, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos Código Penal.
2) THIAGO DE SOUZA PIGNATARI, RG: 28496925, filho de Wagner Pignatari Lucena e Valeria Alves de Souza Lucena, nascido aos 16/06/1983, natural de São Paulo-SP, às penas de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão no regime fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no padrão unitário, por infração ao art. 180, § 1º, por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos Código Penal.

Com relação ao réu Thiago de Souza Pignatari verifico a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de sua prisão preventiva, devendo ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual dos acusados, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo aos réus pleitearem o benefício junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo o réu Thiago na prisão em que se encontre recolhido.

Autorizo a expedição de guias de recolhimento provisória.

Com relação aos bens apreendidos (peças automotivas), aguarde-se o decurso do prazo estabelecido no art. 123 do Código de Processo Penal. No silêncio, certifique-se a serventia, ficando desde já autorizado a respectiva venda dos referidos bens em leilão, depositando-se o saldo para o FUNPEN. Caso o valor seja inexpressivo para esta finalidade, fica, desde já, autorizada sua destruição.

Condeno os réus ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º) em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e.TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao

Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 04 de abril de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA